

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1488/2535

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย วิเชียร ภูศิริรุ่งโรจน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

การที่จำเลยอุทธรณ์ขอให้ศาลสั่งขายทอดตลาดใหม่โดยอ้างว่าราคาที่ขายต่ำไปนั้น เป็นการกล่าวอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีโดยมิชอบอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งกรณีต้องบังคับตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27 และ 296 วรรคสอง จำเลยต้องยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่า 8 วัน นับแต่ทราบการฝ่าฝืนนั้นเมื่อจำเลยเพียงแต่คัดค้านการขายทอดตลาดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยมิได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้นจำเลยจะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาหาได้ไม่.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามสัญญายืมคำประกัน จำนอง ต่อมาโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลชั้นต้นพิพากษายอม ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองผิดนัด โจทก์จึงขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและนำยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขาย

ทอดตลาดรวม 4 ครั้ง ครั้งสุดท้ายโจทก์เป็นผู้สุ้ราคาสูงสุดเป็นเงิน 1,100,000 บาท เมื่อเสร็จการขายจำเลยที่ 1 อ้างว่าราคายังต่ำไปราคาที่เหมาะสมควรขายได้ 1,500,000 บาท ขอให้ขายใหม่ โจทก์อ้างว่าเป็นการขายครั้งที่ 4 จำเลยอ้างว่าราคาต่ำแต่ก็มีได้หาผู้มาซื้อในราคาที่พอใจได้ จึงเป็นราคาที่สมควรแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลเพื่อให้พิจารณาสั่งขายแก่ผู้สุ้ราคาสูงสุด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลให้โอกาสจำเลยหาคนมาสุ้ราคาตามราคาที่จำเลยกล่าวอ้างแล้วถึง 4 ครั้ง จำเลยก็หาไม่ได้และไม่มีผู้ใดมาสุ้ราคาถึงเช่นนั้นโจทก์ให้ราคาสูงกว่าครั้งที่แล้วอนุญาตให้ขายได้

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...การที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ศาลสั่งขายทอดตลาดใหม่โดยอ้างว่าราคาที่ขายต่ำไปนั้น เท่ากับเป็นการกล่าวอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีโดยมิชอบอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง กรณีจำต้องบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 และ 296 วรรคสอง จำเลยทั้งสองต้องยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่า 8 วันนับแต่ทราบการฝ่าฝืนนั้น เมื่อจำเลยทั้งสองเพียงแต่คัดค้านการขายทอดตลาดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยมิได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จำเลยทั้งสองจะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาหาได้ไม่..."

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูรฯ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------